

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1627/2539

อัยการ สกลนคร

นาย น้อมหรือเชียง ฮั่นวงษ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 282, มาตรา 319

นางสาว ก. ผู้เสียหาย อายุ 15 ปีเศษ ไม่ได้พักอาศัยอยู่กับมารดา เพราะมารดา
นำไปฝากให้อยู่กับผู้อื่นก็ไม่ถือว่าพ้นจากอำนาจปกครองของมารดา การที่จำเลยพาผู้
เสียหายไปโดยมารดา มิได้ยินยอม ย่อมเป็นการล่วงอำนาจปกครองของมารดาแม้ผู้
เสียหายจะสมัครใจยินยอมก็ถือว่าไม่ได้รับความยินยอมจากมารดา การกระทำ
ของจำเลยจึงเป็นการพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปเสียจากมารดา การกระทำเพื่อ
การอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 และ 319 นั้น หมายความว่า
การกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศต่อร่างกายของบุคคลอื่น ซึ่งต้องเป็นการกระทำต่อ
เนื้อตัวของบุคคลโดยตรง จะกระทำในที่สาธารณะหรือสถานที่ไม่ใช่ผลที่แตก
ต่างกัน การที่ชายอื่นร่วมประเวณีกับผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ที่ถูกจำเลยพาไปในห้อง
ของโรงแรมแม้จะเป็นที่มิดชิดแต่ก็เป็นการกระทำที่ไม่สมควร ในทางเพศต่อร่างกาย
ของผู้เสียหายจึงเป็นการกระทำเพื่ออนาจาร

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรม ดังนี้เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2535 เวลากลางวัน จำเลยที่ 1 ได้พรากนางสาวกาวิ แสนสุริวงศ์ ผู้เยาว์

อายุ 15 ปีเศษ ไปจากนางภาสสนสุริวงศ์ มารดาเพื่อหาทำไรและเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วย จำเลยที่ 2 โดยทุจริตได้รับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกจำเลยที่ 1 พรากไปดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2535 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นร่วมกันเป็นธุระจัดหาชักพาไปเพื่ออนาจารซึ่งนางสาวกาวีผู้เยาว์ อายุ 15 ปีเศษ ให้ผู้มีชื่อกระทำการชำเรา และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2535 เวลากลางวันจำเลยทั้งสองเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นร่วมกันเป็นธุระจัดหาชักพาไปเพื่ออนาจารซึ่งนางสาวกาวีผู้เยาว์อายุ 15 ปีเศษให้ผู้มีชื่อกระทำการชำเรา ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 282, 319

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 วรรคแรก จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 วรรคสอง และมาตรา 319 วรรคสองเป็นความผิดต่างกรรมเรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91 วางโทษจำคุกตามมาตรา 282 วรรคสอง 4 ปี ตามมาตรา 319 วรรคสอง 2 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 7 ปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาแต่เฉพาะข้อกฎหมายในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้น ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 222 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฟังข้อเท็จจริงว่า นางสาวกาวี แสนสุริวงศ์ ผู้เสีย

หายอายุ 15 ปีเศษ ออกจากบ้านมากับจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนางภา
แสนสุริวงค์ มารดาโดยจำเลยที่ 1 กระทำเพื่อกำไรหรือเพื่อการอนาจาร จำเลยที่ 2
รับตัวผู้เสียหายไว้จากจำเลยที่ 1 และรู้เห็นชักพาผู้เสียหายซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี ให้
ไปร่วมประเวณีกับชายอื่น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อแรกที่ว่าผู้
เสียหายไม่ได้พักอาศัยอยู่กับมารดา การพาผู้เสียหายไปไม่เป็นการพรากผู้เสียหายไป
จากอำนาจปกครองของมารดานั้น เห็นว่าแม้ผู้เสียหายจะไม่ได้พักอาศัยอยู่กับมารดา
เพราะมารดานำไปฝากให้อยู่กับผู้อื่นก็ตาม ก็ไม่ถือว่าพ้นจากอำนาจปกครองของ
มารดาการที่จำเลยที่ 1 พาผู้เสียหายไปโดยมารดาของผู้เสียหายมิได้ยินยอมนั้น ย่อม
เป็นการล่วงอำนาจปกครองของมารดาผู้เสียหายการกระทำของจำเลยที่ 1 ต่อผู้เสีย
หายจะสมควรใจยินยอม ก็ถือไม่ได้ว่าได้รับความยินยอมเห็นชอบจากมารดาผู้เสียหาย
การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปเสียจากมารดา
ส่วนฎีกาข้อ 2 ของจำเลยที่ 2 ของจำเลยที่ 2 ที่ว่า จำเลยที่ 2 ให้พนักงานบริการของ
โรงแรมพาผู้เสียหายไปที่โรงแรมแล้วผู้เสียหายได้ร่วมประเวณีกับชายคนหนึ่งในห้อง
ของโรงแรม ไม่เป็นการอนาจารเพราะคำว่าอนาจารตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 แปลว่า ความประพฤติน่าอัปอาย นอกกริตนอกแบบ
การที่ผู้เสียหายเข้าไปอยู่ในห้องของโรงแรมที่มิดชิด ไม่มีใครอยู่ด้วย จึงไม่ถือว่าเป็น
ความประพฤติน่าอัปอาย ไม่เป็นการอนาจารนั้น เห็นว่าการกระทำอนาจารตาม
ประมวลกฎหมายอาญานั้น หมายความว่า การกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศต่อ
ร่างกายบุคคลอื่น เช่น กอดจูบลูบคลำร่างกายของหญิงหรือชายหรือเอาอวัยวะเพศ
ของตนไปสัมผัสกับอวัยวะของผู้อื่นเป็นการแสดงความใคร่ในทางเพศ ซึ่งต้อง
เป็นการกระทำต่อเนื้อตัวของบุคคลโดยตรง ซึ่งการกระทำความดังกล่าวย่อมถือว่าเป็น
ความประพฤติน่าอัปอาย นอกกริตนอกแบบ อยู่แล้วจะกระทำในที่สาธารณะหรือ
สาธารณสถานก็หาจะมีผลที่แตกต่างกันไม่ การที่ชายอื่นร่วมประเวณีกับผู้เสียหายใน
ห้องของโรงแรมแม้จะเป็นที่มิดชิดแต่ก็เป็นการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศต่อ

ร่างกายของบุคคลอื่นคือผู้เสียหาย อันเป็นการกระทำอนาจารแล้ว การกระทำของ
จำเลยที่ 2 จึงเป็นความผิดดังที่ศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ระพีนทร บรรจงศิลป์-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>